

BEOS-1932/25

Warszawa, 1 grudnia 2025 r.

Do druku nr 2010

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-III.020.285.32.2025

Data wpływu 01.XII.25r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 2010)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemów, którymi są wzrost spożycia alkoholu w Polsce (zwłaszcza wśród młodzieży), rozwój różnych form reklamy i promocji alkoholu, a także zmieniające się uwarunkowania handlu napojami alkoholowymi. Wnioskodawcy podkreślają, że do 2001 r. (w okresie gdy obowiązywał całkowity zakaz reklamy alkoholu) spożycie alkoholu w Polsce pozostawało na względnie stabilnym poziomie. W latach 1992-2001 wynosiło ono pomiędzy 6,5 a 7 l czystego alkoholu na osobę. W ich ocenie wzrost konsumpcji alkoholu do prawie 10 l czystego alkoholu na osobę (9,8 l w 2019 r.), który nastąpił po 2001 r., był spowodowany zezwoleniem na reklamę piwa. Ponadto, wskazują oni, że obowiązujące ustawowe ograniczenia związane z reklamą piwa są łamane. Zauważają jednocześnie, że istotnym problemem w tym zakresie jest reklama piwa bezalkoholowego, która wpływa na przyzwyczajenie konsumenta do marki jeszcze przed osiągnięciem przez niego pełnoletności. Podkreślają, że powszechnie dostępne piwa bezalkoholowe i napoje oparte na piwie, które zawierają domieszki soków i napojów smakowych, stanowią atrakcyjny produkt dla dzieci i młodzieży. Kolorowe opakowania takich produktów mają na celu przyciągnięcie konsumenta oraz przyzwyczajanie go do konsumpcji alkoholu od najmłodszych lat.

W ocenie Wnioskodawców brak wprowadzenia zmian we wskazanym obszarze: 1) pogłębi problemy społeczne związane ze spożyciem alkoholu;

2) negatywnie wpłynie na efektywność pracowników w gospodarce; 3) pogłębi obniżenie progu inicjacji alkoholowej wśród młodzieży; 4) wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa; 5) uniemożliwi prowadzenie skutecznej polityki państwa w odniesieniu do przeciwdziałania alkoholizmowi.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Proponowana ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹ (dalej: u.w.t.; art. 1 projektu) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji² (dalej: u.r.t.; art. 2 projektu).

Zmiany przepisów u.w.t. dotyczą w szczególności: pojęć ustawowych (zmieniany ust. 1 w art. 2¹ u.w.t.); modyfikacji źródeł przychodu Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dalej: Fundusz; zmieniany ust. 19, ust. 20 i ust. 24 w art. 9² u.w.t.; zmieniany ust. 3 w art. 9³ u.w.t.; zmieniany ust. 3 w art. 13³ u.w.t.); podwyższenia wysokości opłat pobieranych przez gminy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zmieniane ust. 2 i ust. 5 w art. 11¹ u.w.t.); rozszerzenia uprawnień dla gmin w zakresie wprowadzenia godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu (zmieniany ust. 4 w art. 12 u.w.t.); wprowadzenia wymogów dotyczących składu i wyglądu naczyń, w których ilość nominalna napoju alkoholowego nie przekracza 300 ml (dodawany ust. 1a w art. 13 u.w.t.); wprowadzenia wymogów określających wygląd naczyń, w których znajdują się napoje alkoholowe, a także regulujących wygląd i treść informacji umieszczanych na tych naczyniach (dodawane ust. 1b-1d w art. 13 u.w.t.); rozszerzenia zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazów reklamy i promocji napojów bezalkoholowych (zmieniany art. 13¹ u.w.t.); zniesienia opłaty za reklamę napojów alkoholowych – w związku z wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy tych produktów (uchylany art. 13² u.w.t.); wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na stacjach paliw płynnych (zmieniany ust. 1 w art. 14 u.w.t.); wprowadzenia nowych zakazów wprowadzania do obrotu, sprzedaży i podawania określonych produktów (dodawane art. 14¹-art. 14³ u.w.t.); przepisów karnych (zmieniany ust. 1 w art. 45²; dodawane art. 45⁴-art. 45⁷ u.w.t.).

Projekt wprowadza pojęcia ustawowe, takie jak: promocja napojów alkoholowych lub bezalkoholowych, reklama napojów alkoholowych lub bezalkoholowych, napój alkoholowy, napój bezalkoholowy.

Jeśli chodzi o finansowanie zadań Funduszu zgodnie z projektem źródłami jego przychodu będą: 1) udział w wysokości 6% w opłacie za zezwolenia (określone w art. 9 ust. 1 lub 2 u.w.t. oraz w art. 95 ust. 4 u.w.t.) dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 2151.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, ze zm.

nieprzekraczającej 300 ml (tzw. opłata za „małpkę”); 2) udział w wysokości 6% w dodatkowej opłacie uiszczanej przez przedsiębiorcę dokonującego zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w przypadku niedopełnienia nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w art. 9² ust. 17 pkt 1 lub 2 u.w.t. W obowiązującym stanie prawnym przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (określone w art. 13² ust. 1 u.w.t.) – projekt zakłada zniesienie tej opłaty.

Proponowana ustawa stanowi, że rada gminy będzie mogła ustalić (w drodze uchwały) dla terenu gminy lub jej jednostek pomocniczych, ograniczenia w godzinach sprzedaży (między godziną 22.00 a 9.00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W obowiązującym stanie prawnym ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Na podstawie nowelizacji naczyń, w których ilość nominalna napoju alkoholowego nie przekracza 300 ml, będą mogły zostać wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu.

Projekt wprowadza także wymogi określające wygląd naczyń, w których znajdują się napoje alkoholowe oraz wygląd i treść umieszczanych na nich informacji. W szczególności nie mogą one: zachęcać do spożywania napojów alkoholowych przez osoby do lat 18; łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd w zakresie identyfikacji napojów alkoholowych; uniemożliwić odróżnienie napojów alkoholowych od innych środków spożywczych, w tym przeznaczonych dla dzieci. Nowelizacja zakłada ponadto, że wprowadzone do obrotu napoje alkoholowe będą zawierać oznaczenie graficzne informujące o: szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży; zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu; zakazie spożywania alkoholu przez nieletnich. Projekt zawiera upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, treści i formy wymienionych wyżej oznaczeń graficznych.

Projekt przewiduje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych. W obowiązującym stanie prawnym zakazana jest reklama i promocja napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona na określonych warunkach.

Nowelizacja określa także zakaz reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub bezalkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Projekt zakazuje ponadto reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym lub bezalkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. W obowiązującym stanie prawnym dwa wymienione zakazy dotyczą jedynie napojów alkoholowych.

Proponowana ustawa wprowadza zakaz promocji napojów alkoholowych lub bezalkoholowych w formie loterii promocyjnej, w której przewidzianą nagrodą są napoje alkoholowe lub bezalkoholowe.

Projekt przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu, sprzedaży i podawania: 1) produktów spożywczych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego; 2) napojów alkoholowych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem produktu spożywczego niezawierającego alkoholu. Wprowadza również zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w promocjach handlowych polegających na oferowaniu bezpłatnego opakowania lub opakowań z napojem alkoholowym przy zakupie jakiejkolwiek ilości opakowań z napojem alkoholowym.

Projektowana zmiana u.r.t. przewiduje dostosowanie tego aktu w zakresie rozszerzenia zakazów reklamy wprowadzanych w u.w.t. (zmieniany ust. 1 w art. 16b u.r.t.).

Projekt zawiera przepisy przejściowe (art. 3-6 projektu). W szczególności przewiduje on, że napoje alkoholowe w opakowaniach niespełniających wymagań wprowadzanych na mocy proponowanej ustawy, wyprodukowane przed dniem wejścia w życie nowelizacji, będzie można sprzedawać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie analizowanego aktu. Ponadto, sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliw płynnych będzie można prowadzić na podstawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji do upływu okresu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy, z tym że sprzedaży nie będzie można prowadzić między godziną 22.00 a 6.00.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań. Ich zdaniem określony w projekcie cel można osiągnąć jedynie poprzez zmianę przepisów ustawowych. W ocenie Wnioskodawców działania pozaregulacyjne nie byłyby w tym zakresie dostatecznie skuteczne.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W projekcie zaproponowano szeroki katalog działań mających na celu ograniczenie spożycia, dostępności i promocji napojów alkoholowych. Biorąc pod uwagę cele i założenia proponowanej regulacji, zasadne jest przywołanie obowiązujących od 2018 r. unormowań litewskich, które wprowadziły restrykcyjne rozwiązania w zakresie reklamy, dostępności i sprzedaży napojów alkoholowych.

Na Litwie zagadnienia dotyczące wytwarzania, sprzedaży, importu, eksportu, spożycia, reklamy napojów alkoholowych i innych kwestii związanych z napojami alkoholowymi reguluje ustawa nr I-857 z dnia 18 kwietnia 1995 r. o kontroli spożycia alkoholu³. W 2017 r. ustawę gruntownie znowelizowano, m.in. wprowadzając zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz podwyższając do 20. roku życia minimalny wiek uprawniający do zakupu i spożywania napojów alkoholowych. Nowe uregulowania weszły w życie w 2018 r. Litwa stała się pierwszym państwem europejskim, które wprowadziło tak restrykcyjne przepisy⁴. W 2024 r. nieznacznie złagodzone niektóre postanowienia (np. dopuszczono informowanie o łączeniu napojów alkoholowych z potrawami, dopuszczono informowanie o sposobach produkcji i tradycjach oraz wyróżnieniach i nagrodach przyznanych napojom alkoholowym)⁵.

Celem ustawy, zgodnie z art. 1 ustawy, jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, ich dostępności (w szczególności dla osób niepełnoletnich), nadużywania napojów alkoholowych oraz szkód wyrządzanych zdrowiu publicznemu i gospodarce przez spożycie napojów alkoholowych, a także określenie podstaw prawnych udzielania podmiotom gospodarczym prawa do produkcji, sprzedaży, importu i eksportu produktów alkoholowych.

Zgodnie z art. 29 ustawy, na terytorium Republiki Litewskiej reklama napojów alkoholowych jest zakazana. Ten sam przepis prawny określa, że za reklamę napojów alkoholowych nie uznaje się: 1) informacji o napojach alkoholowych zawartych w komunikatach informacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla specjalistów w branży alkoholowej; zarejestrowanych nazw przedsiębiorstw produkujących lub prowadzących obrót napojami alkoholowymi, europejskich osób prawnych lub ich oddziałów oraz ich znaków towarowych, w zakresie, w jakim nazwy i znaki są umieszczone na szyldach budynków stanowiących siedzibę jednostek organizacyjnych tych podmiotów i na środkach transportu przez nie użytkowanych; 2) zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych przedsiębiorstw produkujących lub prowadzących obrót napojami alkoholowymi, europejskich osób prawnych lub ich oddziałów, jeżeli nazwy lub znaki pojawiają się w sposób nieregularny i przypadkowy w programach transmitowanych lub retransmitowanych przez nadawców lub operatorów retransmisyjnych, oraz gdy ich przedstawienie ma charakter uboczny w stosunku do treści nadawanego programu; 3) oznaczeń i informacji etykietowych umieszczonych na napojach alkoholowych oraz ich opakowaniach pierwotnych lub wtórnych, w tym rodzaju napoju alkoholowego, kraju pochodzenia, oznaczenia geograficznego, regionu, nazw producentów lub przedsiębiorstw handlujących napojami alkoholowymi, zarejestrowanych znaków towarowych, ceny napoju alkoholowego; 4) ekspozycji w celu sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej lub gastronomicznych, na stronach

³ *Lietuvos Respublikos Alkoholio Kontrolės Statymas 1995 m. balandžio 18 d. nr. I-857*, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17752/asr> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 27 XI 2025 r.].

⁴ *Lithuania*, Nordic Alcohol and Drug Policy Network, <https://www.nordicalcohol.org/lithuania>.

⁵ *Lithuanian parliament eases alcohol sale, advertising restrictions*, <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2269199/lithuanian-parliament-eases-alcohol-sale-advertising-restrictions#:~:text=A%20complete%20ban%20on%20alcohol,producers%20and%20sellers'%20official%20websites>.

internetowych przedsiębiorstw produkujących lub handlujących napojami alkoholowymi oraz na platformach internetowych wykorzystywanych przez te przedsiębiorstwa; 5) obiektywnej informacji o charakterze poznawczym lub naukowym dotyczącej sposobów konsumpcji napojów alkoholowych, ich produkcji, tradycji oraz przyznanych wyróżnień i nagród; 6) informacji prezentowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub gastronomicznych, na stronach internetowych przedsiębiorstw produkujących lub handlujących napojami alkoholowymi oraz na wykorzystywanych przez nie platformach internetowych, dotyczących degustacji i łączenia napojów alkoholowych z potrawami; 7) nazw tradycyjnych napojów alkoholowych wytwarzanych przez rolników, umieszczanych na budynkach gospodarstw agroturystycznych oraz ich środkach transportu, ekspozycji tradycyjnych napojów alkoholowych przeznaczonych do degustacji, a także informacji o takich napojach publikowanych na stronach internetowych gospodarstw agroturystycznych.

W art. 28 ustawy są uregulowane ograniczenia w zakresie promocji sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcom, europejskim osobom prawnym i ich oddziałom działającym na terytorium Republiki Litewskiej oraz rolnikom zabrania się: 1) przekazywania napojów alkoholowych jako nagród, dodatku do innych towaru lub w formie darowizny, z wyjątkiem przekazywania ich partnerom biznesowym w celach reprezentacyjnych; 2) stosowania stałych rabatów dla posiadaczy kuponów rozpowszechnianych w mediach lub w inny sposób oraz uznawania tych kuponów za formę zapłaty; 3) organizowania bezpłatnej dystrybucji próbek napojów alkoholowych, z wyjątkiem degustacji podczas targów, jarmarków, w zakładach produkcyjnych lub w gospodarstwach agroturystycznych; 4) organizowania gier, konkursów, loterii lub akcji promocyjnych zachęcających do nabywania lub spożywania napojów alkoholowych; 5) sprzedaży drukowanych, specjalistycznych materiałów reklamowych przeznaczonych do promocji sprzedaży napojów alkoholowych; 6) oferowania klientom nagród, prezentów lub dodatków do napojów alkoholowych w momencie zakupu lub po spełnieniu określonych warunków; 7) ogłaszania obniżek cen napojów alkoholowych; produkcji lub sprzedaży artykułów spożywczych, zabawek i innych produktów dla dzieci i młodzieży, których wygląd przypomina napoje alkoholowe lub ich opakowania.

W art. 22 ustawy wskazano rozmaite ograniczenia w zakresie dostępności napojów alkoholowych. Osobom, które nie ukończyły 20. roku życia, zabrania się spożywania i nabywania napojów alkoholowych. W punktach sprzedaży detalicznej od poniedziałku do soboty przed godziną 10.00 i po godzinie 20.00 oraz w niedziele przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych (zakaz nie ma zastosowania do sprzedaży napojów alkoholowych w pociągach, statkach i samolotach obsługujących międzynarodowe trasy pasażerskie, w minibarach w pokojach hotelowych oraz w sklepach wolnocłowych). Samorządy mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia w zakresie pory sprzedaży napojów alkoholowych. W lokalach gastronomicznych posiadających licencję na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych od poniedziałku do soboty przed godziną 10.00 i po godzinie 20.00 oraz w niedziele przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Zakaz nie ma

zastosowania do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu.

Jak wynika z danych statystycznych przedstawionych w 2025 r. przez Krajowy Urząd Statystyczny, w 2024 r. ilość czystego alkoholu spożyta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wieku 15 lat i więcej wyniosła 10,2 litra⁶. Stanowi to najniższy poziom legalnej konsumpcji alkoholu odnotowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat – w dwóch ostatnich latach przed znowelizowaniem ustawy o kontroli alkoholu ten wskaźnik wynosił 14,5 litra (2015 r.) oraz 13,6 litra (2016 r.)⁷.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Skutkiem prawnym przyjęcia projektowanej regulacji będzie znacząca zmiana warunków sprzedaży, nabywania, reklamy i promocji napojów alkoholowych. Znaczna część skutków prawnych o bezpośrednim charakterze może być wprost wywiedziona z treści nowo wprowadzanych przepisów (jak np. rozszerzenie katalogu miejsc objętych zakazem sprzedaży napojów alkoholowych – o tereny stacji paliw płynnych), które to zostały opisane w pkt II opinii. W niniejszym punkcie opinii skoncentrowano się więc na wybranych, co do zasady bardziej złożonych zagadnieniach.

Jednym z podstawowych skutków prawnych wejścia w życie projektowanej regulacji będzie wprowadzenie na obszarze kraju zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych i bezalkoholowych⁸ (zob. nowe brzmienie art. 13¹ ust. 1 u.w.t.). W aktualnym stanie prawnym, ogólny zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych nie dotyczy piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona pod określonymi warunkami. Jednocześnie projekt nie przewiduje zmiany ust. 9 w art. 13¹ u.w.t., który obecnie określa wyjątki od zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych. Skutkiem braku modyfikacji w ust. 9 w art. 13¹ u.w.t., które dostosowałyby treść zawartej w nim regulacji do nowowprowadzanych rozwiązań, będzie brak spójności wewnątrz tej regulacji, dotyczącej zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. W szczególności będzie to prowadzić do ustalenia większych obostrzeń dla reklamy i promocji ustawowo rozumianych napojów bezalkoholowych niż dla napojów alkoholowych.

⁶ *Presentation of Indicators on Alcohol and Tobacco Consumption and Consequences thereof, 2024*, <https://vda.lrv.lt/en/news/presentation-of-indicators-on-alcohol-and-tobacco-consumption-and-consequences-thereof-2024/>.

⁷ *Legalaus alkoholio suvartojimas mažiausias per pastarąjį dešimtmetį*, https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/13489510/Alkoholio+ir+tabako+vartojimas+ir+padariniai_2024.pdf.

⁸ Zgodnie z wprowadzaną w projekcie definicją „napój bezalkoholowy” to „produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu nieprzekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu oraz inny produkt przeznaczony do spożycia niezawierający alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, który nazwą, znakiem towarowym, kształtem graficznym lub opakowaniem wykorzystuje podobieństwo lub tożsamość z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego” (projektowany art. 2¹ ust. 1 pkt 12 u.w.t.).

Regulacja przewidziana w projektowanych ust. 1a-1d w art. 13 u.w.t., określa materiał, z którego mają być wykonane naczynia zamknięte zawierające sprzedawane napoje alkoholowe, a także ustala szereg obostrzeń co do wyglądu tych naczyń. W kontekście projektowanej regulacji należy wspomnieć o wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego, tj. o Porozumieniu w sprawie barier technicznych w handlu⁹ (dalej: Porozumienie). Zgodnie z załącznikiem 1 do Porozumienia przez „przepis techniczny” rozumie się dokument przedstawiający charakterystykę wyrobów lub związanych z nimi procesów i metod produkcji, wraz z odpowiednimi postanowieniami administracyjnymi, z którymi zgodność jest obowiązująca. Może on również zawierać lub dotyczyć wyłącznie terminologii, symbolów, wymagań dotyczących opakowania, znakowania lub etykietowania, odnoszących się do wyrobu, procesu lub metody produkcji. W myśl art. 2 ust. 9 Porozumienia, członkowie Światowej Organizacji Handlu (dalej: WTO) publikują informację o zamiarze wprowadzenia proponowanego przepisu technicznego. Informacja ta publikowana jest na odpowiednio wczesnym etapie oraz w taki sposób, by umożliwić zainteresowanym innym członkom WTO zapoznanie się z nią. Ponadto członkowie WTO powiadamiają innych członków, za pośrednictwem Sekretariatu, o wyrobach, jakie mają być objęte proponowanym przepisem technicznym, wraz z krótkim wskazaniem jego celu i przesłanek. Takie notyfikacje również dokonywane są na odpowiednio wczesnym etapie, aby można było jeszcze wprowadzić zmiany i uwzględnić uwagi. W obu przypadkach państwa członkowskie WTO, dokonując notyfikacji, wyznaczają rozsądny termin na zgłoszenie uwag na piśmie przez innych członków WTO.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu (BEOS) dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁰. W analizie tej stwierdzono, że projekt „podlega notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie dyrektywy 2015/1535”, a także że projekt „może zostać uznany za plan pomocy państwa w rozumieniu art. 108 ust. 3 TfUE. W związku z tym istnieją podstawy do skierowania przez Marszałka Sejmu wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii na podstawie art. 12 w związku z art. 16a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”.

Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹¹.

2.

Opiniowany projekt wkracza w sferę normowaną przez art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), dotyczącą praw majątkowych w rozumieniu tego przepisu.

⁹ Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54.

¹⁰ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wioleta Tomczak)*, opinia BEOS z 10 X 2025 r., BEOS-WPEiM-1933/25.

¹¹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wioleta Tomczak) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 10 X 2025 r., BEOS-WPEiM-1934/25.

Opiniowany projekt, rozszerzając zakaz promocji alkoholu, rozszerza ograniczenia wolności wypowiedzi (art. 10 EKPC).

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) dopuszcza w szerokim zakresie ingerencję w prawa majątkowe związane ze sprzedażą alkoholu, mające na celu ochronę zdrowia publicznego (w szczególności wyrok w sprawie *Tre Traktörer Aktiebolag p. Szwecji*, 0873/84, z 7.7.1989 r., dotyczący uchylecia licencji na sprzedaż alkoholu). Przewidzianą w projekcie ingerencję w prawa chronione przez art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1, można uznać za zgodną z tym przepisem, w szczególności służy ona ochronie zdrowia publicznego i nie narusza zasady proporcjonalności.

W świetle orzecznictwa ETPC zakaz reklamy stanowi ingerencję w wolność wypowiedzi, przy czym orzecznictwo dopuszcza taką ingerencję uzasadnioną ochroną zdrowia publicznego (zob. wyroki dotyczące reklamy lub informacji o wyborach tytoniowych w sprawach *Hachette Filipacchi Presse Automobile oraz Dupuy p. Francji*, 13353/05, z 5.03.2009 r.; *Société de conception de presse et d'édition oraz Ponson p. Francji*, 26935/05, z 5.03.2009 r.). ETPC wyraził pogląd, że „nadrzędne względy ochrony zdrowia publicznego, w których zakresie państwo i Unia Europejska również ustanowiły przepisy ustawowe, mogą mieć pierwszeństwo przed wymogami ekonomicznymi, a nawet przed niektórymi prawami podstawowymi, takimi jak wolność wypowiedzi” (*Société de conception de presse et d'édition oraz Ponson p. Francji*, jw. par. 56). ETPC stwierdził ponadto, że „charakter i wysokość nałożonych kar to również czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie proporcjonalności ingerencji (...). W niniejszej sprawie skarżący zostali skazani na zapłatę grzywny w wysokości 20 000 euro i 10 000 euro odszkodowania. Chociaż kwoty te z pewnością nie są bez znaczenia, przy ocenie ich dotkliwości należy jednak je rozważyć w kontekście dochodów czasopisma o wysokim nakładzie, jak w tym przypadku” (tamże, par. 62).

Przewidziana w opiniowanym projekcie ingerencja w wolność wypowiedzi nie narusza art. 10 EKPC, w szczególności służy ona ochronie zdrowia publicznego i nie narusza zasady proporcjonalności

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana ustawa

1. Osoby fizyczne – według danych GUS w 2024 r. w Polsce zamieszkiwało 37 489 tys. osób¹²; biorąc pod uwagę powszechną dostępność alkoholu w Polsce i jego obecność w sferze publicznej (w tym również napojów bezalkoholowych nawiązujących do napojów alkoholowych) należy przyjąć, że regulacja będzie oddziaływać na całą populację, w tym w szczególności na osoby pijące napoje alkoholowe, a także osoby będące odbiorcami reklam piwa (oraz piwa bezalkoholowego).

¹² Polska w liczbach 2025, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2025, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/18/1/polska_w_liczbach_2025_v2.pdf.

2. Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją napojów alkoholowych w formie piwa – przedsiębiorstwa przemysłu piwowarskiego – 326¹³; w zakresie zakazu reklamy, w tym reklamy piwa bezalkoholowego.

3. Podmioty świadczące usługi reklamy napojów alkoholowych – są zobowiązane do wnoszenia na rachunek Ministra Sportu opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT od tych usług – według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, na które powołuje się projektodawca, takich podmiotów było około 910.

4. Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją innych niż piwo napojów alkoholowych – w zakresie ostrzeżeń na opakowaniach alkoholu (kobiety w ciąży, kierowcy, osoby niepełnoletnie) potencjalnie najwyższe koszty poniosą następujące podmioty:

- dystrybutorzy napojów alkoholowych, w tym podmioty zajmujące się importem alkoholu – tj. przedsiębiorcy mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi we wszystkich trzech w kategoriach, tj. ok 1800 podmiotów.
- przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego – 224, w tym 174 firmy zatrudniające do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwa), 37 firm od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa), 11 firm od 50 do 249 osób (średnie przedsiębiorstwa) i 2 firmy – 250 i więcej osób (duże przedsiębiorstwa)¹⁴;
- przedsiębiorstwa przemysłu winiarskiego – 332¹⁵;

5. Gminy – według stanu na 1 stycznia 2025 r. w Polsce było 2479 gmin, w tym 302 gminy miejskie, 718 gmin miejsko-wiejskich i 1459 gmin wiejskich – ze względu na zwiększenie zakresu możliwych godzin zakazu sprzedaży alkoholu oraz zwiększenie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Obecnie z możliwości wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu korzystało ok 180 gmin, co stanowiło ok 7% wszystkich gmin w Polsce¹⁶.

6. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych – 119 055 ¹⁷ – w zakresie możliwego ograniczenia godzin sprzedaży, w tym stacje paliw – według Polskiej Organizacji

¹³ Dane za The Brewers of Europe według stanu na 2022 r., <https://brewersofeurope.eu/wp-content/uploads/2024/12/eu-beer-trends-2024-web.pdf>.

¹⁴ Podmioty zgodnie z danymi rejestru REGON, według stanu na 30 czerwca 2023 r., które prowadziły działalność w zakresie destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi (kod PKD 11.01.Z), obejmującą w szczególności produkcję alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia oraz produkcję napojów alkoholowych, takich jak: wódka, whisky, brandy, gin, likiery, itp. – *Branża spirytusowa i jej znaczenie dla polskiej gospodarki*, <https://zppps.pl/wp-content/uploads/2024/12/Branza-spirytusowa-i-jej-znaczenie-dla-polskiej-gospodarki-2024.pdf>.

¹⁵ Rejestr producentów wina zamierzających wyrabiać wino w roku winiarskim 2025/2026 prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa według stanu na 28 sierpnia 2025 r., <https://www.gov.pl/web/kowr/wykazy--rejestry>.

¹⁶ <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-2018-roku-nocna-prohibicje-wprowadzilo-176-gmin-w-polsce>.

¹⁷ Dane za Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) za 2023 r., https://kcpu.gov.pl/wp-content/uploads/2024/11/KCPU_G1_zestawienia_2023_wstepne_wyniki_f.pdf.

Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec 2024 r. było 7 937¹⁸ (co odpowiadało ok. 7% wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych) w zakresie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu.

7. Instytucje publiczne odpowiedzialne za interpretację, stosowanie i egzekwowanie nowych przepisów, w tym:

- Ministerstwo Zdrowia – jako projektodawca przepisów wykonawczych w odniesieniu do ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach napojów alkoholowych i organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki zdrowotnej;
- Inspekcja Handlowa – odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania nowych przepisów przez przedsiębiorców, w tym weryfikację prawidłowości oznaczeń;
- sądy – można się spodziewać, że zmiana przepisów spowoduje wzrost liczby sporów sądowych dotyczących prawidłowości wprowadzanych nakazów, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania ustawy;
- Narodowy Fundusz Zdrowia – zmniejszenie wpływu z tzw. małego, czyli opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

B) Wpływ na społeczeństwo

Uwzględniając wpływ alkoholu na człowieka i jego otoczenie, należy stwierdzić, że jest on bardzo szkodliwą substancją psychoaktywną, a zarazem dostęp do niego jest najmniej ograniczony, a kulturowo jest on akceptowany i powszechnie stosowany¹⁹. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia: „problem kosztów społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu jest wieloaspektowym zjawiskiem trudnym do precyzyjnego oszacowania, które można rozpatrywać z kilku perspektyw. Koszty można podzielić na te ponoszone przez osoby prywatne (np. koszty ponoszone przez osoby pijące związane z utraconymi możliwościami, kosztami leczenia lub skutkami ich działań po alkoholu), a także publiczne ponoszone z budżetu państwa lub z budżetów samorządowych. W szczególności ta pierwsza perspektywa jest niezwykle trudna do oszacowania. Koszty mogą być wymierne (koszty ekonomiczne) oraz niewymierne (np. ból, cierpienie osób uzależnionych i ich rodzin, utrata życia, koszty zdrowotne, w tym psychiczne, koszty przestępczości itp.)”²⁰. Ministerstwo Zdrowia wymierne koszty spożywania alkoholu w Polsce szacowało na poziomie od 0,9 do 2,4% PKB, tj. od 30 do 81 mld zł w 2023 r.²¹

Według opublikowanych w 2024 r. szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (dalej: WHO) w Polsce w 2019 r. przeciętne spożycie na osobę w wieku 15+ wynosiło

¹⁸ [https://inwestycje.pl/gospodarka/liczba-stacji-paliw-wzrosla-do-7-937-r-r-na-koniec-2024/#:~:text=Liczba%20stacji%20paliw%20w%20Polsce%20wynios%C5%82a%207,Polskiej%20Organizacji%20Przemy%C5%82u%20i%20Handlu%20Naftowego%20\(POPiHN\).](https://inwestycje.pl/gospodarka/liczba-stacji-paliw-wzrosla-do-7-937-r-r-na-koniec-2024/#:~:text=Liczba%20stacji%20paliw%20w%20Polsce%20wynios%C5%82a%207,Polskiej%20Organizacji%20Przemy%C5%82u%20i%20Handlu%20Naftowego%20(POPiHN).)

¹⁹ Nutt D., et al. *Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis*, Lancet 2010, Nov 6;376(9752):1558-65.

²⁰ Interpelacja nr 4693 z 2024 r. w sprawie społeczno-ekonomicznych konsekwencji alkoholizmu, <https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A991E6E5F0B7BBA1C1258B94003CD6DA>.

²¹ Ibidem.

11,6 l czystego alkoholu (mężczyźni (dalej: ♂) 18,7 l i kobiety (dalej: ♀) 5,2 l) i było jednym z najwyższych na świecie. Zgodnie z tymi danymi w populacji 15+ po alkohol sięgało 73,7% badanych. Przy czym częściej ♂ (81,9%) niż ♀ (66,1%). Średnie spożycie alkoholu wśród osób pijących alkohol wynosiło 15,8 l (♂ 22,8 l i ♀ 7,8 l). 47,2% badanych w ciągu ostatniego miesiąca wypilo więcej niż 6 dawek czystego alkoholu²² przy jednej okazji (♂ 59,9% i 32,2% ♀), a regularnie tę dawkę przekraczało 11,8% pijących (19,7% ♂ i 2,9% ♀)²³. Warto podkreślić, że od 2019 r. spożycie alkoholu w Polsce wzrosło²⁴. Po alkohol sięgają również dzieci. Według danych z badań HBSC w Polsce w 2018 r. 34,6% dzieci w wieku 11-15 lat miało już za sobą inicjację alkoholową. 15,5% dzieci w wieku 11-15 lat upiło się co najmniej raz w życiu. Wskaźniki picia i upijania się rosły wraz z wiekiem. O ile w grupie 11- i 13-latków po alkohol sięgali częściej chłopcy, to w grupie 15-latków znacznie częściej piły dziewczęta²⁵.

W kontekście uzasadnienia do projektu należy, za projektodawcami, stwierdzić, że przyjęta i realizowana w Polsce w okresie ostatnich dwóch dekad polityka w zakresie alkoholu ma istotny negatywny wpływ na zdrowie populacji²⁶.

Proponowany zakres regulacji jest bardzo szeroki i w istotnym stopniu wpisuje się w zestaw sprawdzonych i rekomendowanych przez OECD²⁷ i WHO²⁸ działań ukierunkowanych na redukcję kosztów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem alkoholu. Proponowane w projekcie działania dotyczą w szczególności:

- 1) reklamy alkoholu (tj. wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy napojów alkoholowych i bezalkoholowych; wprowadzenie zakazu cenowych promocji alkoholowych tzw. „12+12” i loterii alkoholowych),
- 2) dostępności alkoholu (tj. rozszerzenie uprawnień gmin w zakresie ograniczania godzin sprzedaży; zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw; wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, w których ilość nominalna napoju alkoholowego nie przekracza 300 ml, w opakowaniach innych niż ze szkła lub metalu; wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu, sprzedaży i podawania produktów spożywczych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego; doprecyzowanie zasad minimalnego wieku osoby kupującej alkohol;),
- 3) polityki cenowej (tj. podniesienie opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym),

²² Jedna standardowa porcja alkoholu, tj. 10 g 100% alkoholu, zawiera się w około: 250 ml piwa (5%) = 100 ml wina (12%) = 30 ml wódki (40%).

²³ *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*, WHO 2024.

²⁴ *Raport 2023. Uzależnienia w Polsce*, Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom, Warszawa 2023.

²⁵ *Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC*, red. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.

²⁶ Rehm J, et. al. Impact of the WHO "best buys" for alcohol policy on consumption and health in the Baltic countries and Poland 2000-2020. *Lancet Reg Health Eur.* 2023 Aug 31;33:100704. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100704.

²⁷ *Preventing Harmful Alcohol Use*, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris 2021, <https://doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en>.

²⁸ <https://www.who.int/initiatives/SAFER/about>.

4) informacji dla konsumentów (wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach oznaczeń graficznych informujących o wpływie alkoholu;).

Ponadto regulacja przewiduje szereg sankcji za nieprzestrzeganie proponowanych zakazów i ograniczeń.

1. Reklamy alkoholu

1.1. Wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy napojów alkoholowych i bezalkoholowych

W odniesieniu do proponowanych zmian w zakresie reklamy i marketingu alkoholu należy stwierdzić, że reklamy piwa w Polsce są powszechne²⁹, kreują kulturę picia i powielają szkodliwe mity oraz wyobrażenia o piciu alkoholu³⁰. W odniesieniu do proponowanych rozwiązań w zakresie wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu i napojów bezalkoholowych „imitujących” alkohol należy stwierdzić, że istnieją silne dowody naukowe (przegląd systematyczny przeglądów systematycznych), że ekspozycja na reklamy alkoholu jest istotnie związana ze wzrostem chęci do picia alkoholu, wzrostem konsumpcji alkoholu i szkodliwym piciem alkoholu, szczególnie w grupie młodzieży i młodych dorosłych³¹. Wyniki te wspierają wniosek, że restrykcje dotyczące reklamy i marketingu są skuteczne w ograniczaniu konsumpcji, zwłaszcza w grupach młodych.

W związku z tym w efekcie proponowanego wprowadzenia zakazu reklamy można się spodziewać pozytywnych skutków krótko- i długoterminowych. W efekcie wprowadzenia zakazu reklamy oraz jego późniejszego skutecznego egzekwowania (w tym również w internecie) w przypadku w szczególności młodzieży i młodych dorosłych można się spodziewać zmniejszenia ekspozycji na przekaz normalizujący picie alkoholu, opóźnienia inicjacji alkoholowej oraz istotnej redukcji spożycia alkoholu^{32,33}, a tym samym zmniejszenia ryzyka wykształcenia negatywnych modeli picia alkoholu.

W przypadku osób, które mają skłonność do ryzykownego spożywania alkoholu lub szkodliwego spożywania alkoholu, a także osób uzależnionych od alkoholu wprowadzenie zakazu reklamy będzie może mieć pozytywny wpływ – badania wskazują, że osoby te zgłaszają silniejszą potrzebę spożywania alkoholu w reakcji na bodźce związane z alkoholem takie jak reklamy i marketing³⁴. Na

²⁹ Jak je widzą, tak je piją - reklama piwa a przedwczesna inicjacja alkoholowa w Polsce, <https://pap-mediroom.pl/zdrowie-i-styl-zycia/jak-je-widza-tak-je-pija-reklama-piwa-przedwczesna-inicjacja-alkoholowa-w>.

³⁰ Inicjacja alkoholowa dzieci i młodzieży w Polsce – diagnoza problemu, przyczyny i konsekwencje, <https://www.institutczlowiekaswiadomego.pl/raport-inicjacja-alkoholowa-dzieci-i-młodziezy-w-polsce-diagnoza-problemu-przyczyny-i-konsekwencje-pazdziernik-2024/>; Zero Procent Prawdy, Piwo, młodzież, reklamy, <https://growspace.pl/index.php/prezentacja-raportu-zero-procent-prawdy/>.

³¹ Giesbrecht N, Reisdorfer E, Shield K. The impacts of alcohol marketing and advertising, and the alcohol industry's views on marketing regulations: Systematic reviews of systematic reviews. *Drug Alcohol Rev.* 2024 Sep;43(6):1402-1425. doi: 10.1111/dar.13881.

³² Anderson P, et al. Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. *Alcohol Alcohol.* 2009 May-Jun;44(3):229-43. doi: 10.1093/alcalc/agn115.

³³ Rossow I. The alcohol advertising ban in Norway: Effects on recorded alcohol sales. *Drug Alcohol Rev.* 2021 Nov;40(7):1392-1395. doi: 10.1111/dar.13289.

³⁴ Reducing the harm from alcohol by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion: a technical report. Geneva: World Health Organization; 2022.

poziomie populacyjnym przy założeniu skutecznej egzekucji, zakaz reklamy może przyczynić się do zmniejszenia spożycia alkoholu i tym samym zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych w średniej i dłuższej perspektywie, w szczególności w połączeniu z innymi interwencjami dotyczącymi zwłaszcza polityki cenowej i dostępności alkoholu.

Proponowane rozszerzenie zakazu także na napoje bezalkoholowe imitujące alkohol jest zgodne z dowodami pokazującymi, że reklama produktów 0% może wzmacniać wizerunek marek i całej kategorii napojów alkoholowych, obniżać percepcję ryzyka i sprzyjać akceptacji picia alkoholu w szczególności w populacji młodzieży i młodych dorosłych³⁵. W związku z tym proponowane w projekcie wprowadzenie zakazu reklamowania takich produktów można ocenić jako uzasadnione z perspektywy zdrowia publicznego.

1.2. Wprowadzenie zakazu cenowych promocji alkoholowych tzw. „12+12” i loterii alkoholowych

Promocje wolumenowe typu „12+12”, rabaty wielopakowe czy gratisowe opakowania przy zakupie określonej liczby opakowań alkoholu są skutecznym mechanizmem marketingowym sprzyjającym zwiększaniu ilości kupowanego alkoholu. Z kolei loterie alkoholowe, w których nagrodą jest alkohol lub produkty związane z alkoholem, promują pozytywne skojarzenia z konsumpcją oraz mogą wzmacniać motywację do zakupu większych ilości alkoholu. Zarówno promocje cenowe, jak i loterie klasyfikowane jako techniki zwiększające dostępność ekonomiczną alkoholu i normalizujące jego konsumpcję, szczególnie wśród młodzieży i osób pijących ryzykownie³⁶.

W efekcie przyjęcia proponowanych regulacji można się spodziewać zmniejszenia atrakcyjności alkoholu, ograniczenia jego konsumpcji, ograniczenia szkód zdrowotnych. Wprowadzenie takich ograniczeń powinno mieć największy wpływ na osoby pijące ryzykownie i szkodliwie oraz młodzież. Należy jednak mieć na uwadze, że wprowadzenie takich zakazów może spowodować, że sprzedawcy będą poszukiwać innych sposobów promocji, co może zniweczyć pożądane efekty³⁷. W związku z tym proponowane w projekcie wprowadzenie zakaz promocji cenowych typu „12+12” i loterii alkoholowych należy ocenić pozytywnie.

³⁵ Bartram A, Mittinty M, Ahad MA, Bogomolova S, Dono J, Brownbill AL, Harrison NJ, Garcia J, Glavinic I, May M, Bowden J. Alcohol advertising in disguise: Exposure to zero-alcohol products prompts adolescents to think of alcohol-Reaction time experimental study. *Int J Drug Policy*. 2025 May;139:104753. doi: 10.1016/j.drugpo.2025.104753; Hou CY, et al The Association of Influencer Marketing and Consumption of Non-Alcoholic Beer with the Purchase and Consumption of Alcohol by Adolescents. *Behav Sci (Basel)*. 2023 May 3;13(5):374. doi: 10.3390/bs13050374; Peeters M., et al. Exploring Adolescents' Consumption of Alcohol-Free and Low-Alcohol Drinks: A Review of the Literature and a Drinking Profile Analysis. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 2025, 1-21. World Health Organization. A public health perspective on zero- and low-alcohol beverages. Geneva: Brief 10; 2023.

³⁶ Anderson P. et al. Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. *Alcohol and Alcoholism*. 2009 May-Jun;44(3):229-243. doi: 10.1093/alcalc/agn115; Alcohol digital environments: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021.

³⁷ Bokhari FA, et al. Banning volume discounts to curb excessive consumption: A cautionary tale. *European Economic Review*, 2023, 156: 104480.

2. Dostępność alkoholu

2.1. Rozszerzenie uprawnień gmin w zakresie ograniczania godzin sprzedaży

Systematyczne przeglądy badań naukowych wskazują, że ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu prowadzi do zmniejszenia konsumpcji alkoholu³⁸. Wyniki badań potwierdzają, że polityka ograniczająca godziny sprzedaży i spożywania alkoholu może przyczynić się do zmniejszenia liczby urazów, wizyt na oddziałach ratunkowych i hospitalizacji związanych z alkoholem. Wyniki badań wskazują również na pozytywny wpływ ograniczeń sprzedaży alkoholu na liczbę aktów przemocy, w tym napaści i zabójstw, przestępstw oraz wypadków samochodowych, w tym tych ze skutkiem śmiertelnym³⁹. W odniesieniu do proponowanych zmian dotyczących rozszerzenia uprawnień gmin w zakresie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu z obecnego 22.00-6.00 do 22.00-9.00, należy stwierdzić, że obecnie z możliwości wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu korzystało ok. 180 gmin, co stanowiło ok. 7% wszystkich gmin w Polsce⁴⁰. Skala efektów będzie zatem zależała od odsetka gmin, które zdecydują się na wprowadzenie ograniczeń oraz od konsekwencji ich egzekwowania.

2.2. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw

Brakuje badań dotyczących wyłącznie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Stacje paliw traktować należy jako jeden z rodzajów punktów sprzedaży alkoholu. Punkty te stanowią ok. 7% wszystkich punktów sprzedaży alkoholu w Polsce, przy założeniu, że na każdej stacji paliw prowadzona jest sprzedaż alkoholu. Biorąc pod uwagę ich specyfikę, w tym w szczególności sprzedaż przez całą dobę, w przypadku terenów o niskim poziomie urbanizacji ograniczona konkurencja ze strony innych punktów sprzedaży, a także wygodę z perspektywy klientów, likwidacja tych punktów może mieć skutki większe niż likwidacja takiej samej liczby innych punktów sprzedaży alkoholu. W tym kontekście proponowane wprowadzenie ograniczeń godzin sprzedaży, a docelowo w perspektywie dwóch lat wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw powinno mieć potencjalnie istotne pozytywne skutki w postaci zmniejszenia spożycia alkoholu i poprawy bezpieczeństwa. Będzie miało też pozytywny wpływ na osoby, które silnie reagują na bodźce związane z alkoholem.

Z drugiej strony wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, na których sprzedaż tej grupy produktów stanowi znaczący przychód uzupełniający, może wpłynąć na rentowność tych stacji. Nie sposób jednak ocenić, czy w konsekwencji takie zmiany mogą doprowadzić do ograniczenia godzin funkcjonowania tych podmiotów, czy nawet ich zamknięcia. Warto podkreślić, że brakuje danych z innych państw, w których obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na

³⁸ Kilian C., et al. Reducing alcohol use through alcohol control policies in the general population and population subgroups: a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*. 2023 May 10;59:101996. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101996.

³⁹ Sanchez-Ramirez DC, Voaklander D. The impact of policies regulating alcohol trading hours and days on specific alcohol-related harms: a systematic review. *Inj Prev*. 2018 Feb;24(1):94-100. doi: 10.1136/injuryprev-2016-042285.

⁴⁰ <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-2018-roku-nocna-prohibicje-wprowadzilo-176-gmin-w-polsce>.

stacjach benzynowych, wskazujących, że doprowadziło to do zamykania stacji paliw, a w konsekwencji ograniczyło dostęp ludności do paliw płynnych. Warto podkreślić, że obecnie są nie tylko dostępne, ale również stosowane rozwiązania technologiczne, które pozwalają na sprzedaż paliw płynnych bez udziału sprzedawców.

Nie można wykluczyć, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych może być postrzegane jako nierówne traktowanie tych punktów sprzedaży wobec innych obiektów handlowych, oferujących ten asortyment bez ograniczeń.

2.3. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych ≤300 ml w opakowaniach innych niż szkło lub metal

Opakowanie produktu (kolor, kształt, grafika, wielkość, materiał) jest integralną częścią przekazu marketingowego. Rodzaj opakowania ma również wpływ na jego cenę, możliwości i sposób konsumpcji. Ze względu na niewielki rozmiar i „poręczność” takie opakowania alkoholu umożliwiają dyskretną konsumpcję, zachęcają do impulsywnej i częstej konsumpcji. Takie formy opakowań mogą być preferowane przez osoby młode, osoby pijące ryzykownie, szkodliwie i osoby uzależnione od alkoholu. Nie można również wykluczyć przypadkowego sięgania po takie produkty. W związku z tym w efekcie wprowadzenia zakazu można się spodziewać pozytywnych skutków społecznych związanych z ograniczeniem konsumpcji w grupach szczególnego ryzyka. Nie można również wykluczyć pozytywnych efektów środowiskowych związanych ze zmniejszeniem ilości trudnych do przetworzenia opakowań wykonanych z innych materiałów niż szkło, czy metal.

2.4. Zakaz wprowadzania do obrotu, sprzedaży i podawania produktów spożywczych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego

Produkty spożywcze, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego (tj. imitujące napoje alkoholowe) są coraz szerzej dostępne na rynku. Brakuje jednak badań jednoznacznie wskazujących ich wpływ. Wskazuje się, że takie produkty nie tyle wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów, co te potrzeby kreują. Warto podkreślić, że tego typu produkty mogą służyć do budowania rozpoznawalności marek alkoholowych i są formą marketingu zastępczego (w szczególności kiedy obowiązują zakazy reklamy alkoholu), mogą obniżać percepcję ryzyka konsumpcji alkoholu, zwiększać prawdopodobieństwo późniejszego spożywania alkoholu ⁴¹. Produkty te, do których inaczej niż w przypadku napojów alkoholowych dostęp nie jest limitowany, mogą oswajać dzieci

⁴¹ Bartram A, et al. Zero-alcohol beverages and brand extensions: A vehicle for promoting parent alcohol brands? Aust N Z J Public Health. 2024 Apr;48(2):100141. doi: 10.1016/j.anzjph.2024.100141; World Health Organization. A public health perspective on zero- and low-alcohol beverages. Geneva: Brief 10; 2023; Booth L., et al. Adolescents' perceptions of and experiences with zero alcohol products and alcohol brand extensions: A multimethod study. The George Institute for Global Health, 2023; Pierce H, Stafford J. Greater scrutiny needed of alcohol companies' use of brand extensions. Med J Aust. 2021 Oct 4;215(7):334-335.e1. doi: 10.5694/mja2.51255.

i młodzież z alkoholem – czego przykładem mogą być tzw. szampany bezalkoholowe.

Instytucje zdrowia publicznego, w tym w szczególności WHO sugerują zachowanie dużej ostrożności w stosunku do produktów imitujących alkohol. Przyjęcie proponowanego rozwiązania służyłoby wzmocnieniu proponowanego zakazu reklamy alkoholu i ograniczaniu obchodzenia tego zakazu przez producentów napojów alkoholowych. Takie rozwiązanie w szczególności mogłoby chronić główne grupy ryzyka, w tym w szczególności dzieci i młodzież.

2.5. Doprecyzowanie zasad minimalnego wieku osoby kupującej alkohol (obowiązek żądania dokumentu, odmowa w razie braku)

Proponowane w projekcie jasne sformułowanie obowiązku żądania dokumentu tożsamości w razie wątpliwości co do wieku osoby, która chce kupić napoje alkoholowe ułatwia egzekwowanie zakazu sprzedaży osobom nieletnim i ogranicza uznaniowość sprzedawców. W efekcie przyjęcia proponowanej zmiany można się spodziewać zmniejszenia liczby przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i w konsekwencji ograniczenia tym osobom dostępu do alkoholu.

3. Polityka cenowa (tj. podniesienie opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym)

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że planowane jest podniesienie opłat za uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym o 100% w przypadku pierwszej opłaty i o 0,5% od nadwyżki z określonych w ustawie progów sprzedaży rocznej poszczególnych rodzajów alkoholi. Z uwagi na trudność określenia wysokości wpływów z tytułu opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym, nie sposób ocenić, w jakim zakresie wzrost dochodów poszczególnych gmin wpłynie na realizację przez nie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Należy jednak stwierdzić, że przy obecnie obserwowanej dużej skali negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i finansowych jakie generuje picie alkoholu w Polsce⁴², jakiegokolwiek zwiększenie środków finansowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy ocenić pozytywnie.

4. Informacje dla konsumentów, tj. wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach oznaczeń graficznych informujących o wpływie alkoholu

Należy zaznaczyć, że możliwość oceny skutków społecznych projektu w zakresie wprowadzenia na naczyniach z alkoholem informacji o szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby niepełnoletnie i kierowców, jest ograniczona z uwagi na brak informacji na temat wielkości, zakresu, wzoru i sposobu umieszczania tych informacji. Wnioskodawca zakłada, że zostanie to określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w formie rozporządzenia.

⁴² Zgliczyński WS., *Alkohol jako wyzwanie dla zdrowia publicznego w Polsce*, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 9(322), 2024.

Wyniki badań naukowych wskazują ponadto, że efekty wprowadzenia ostrzeżeń sprowadzają się głównie do wzrostu wiedzy i świadomości, ale mają ograniczony wpływ na poziom konsumpcji alkoholu. Co istotne, siła oddziaływania ostrzeżeń zmniejsza się wraz z czasem, który upłynął od ich wprowadzenia⁴³. Warto w tym kontekście podkreślić, że oznaczenia „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zostały dobrowolnie wprowadzone w 2008 r. przez producentów piwa zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. W 2023 r. zostały zastąpione przez piktogramy przypominające drogowe znaki zakazu⁴⁴. Podobne ostrzeżenia w formie piktogramów można znaleźć na opakowaniach wielu innych rodzajów alkoholi. Tym samym można przyjąć, że takie ostrzeżenia na większości opakowań z alkoholem, który jest sprzedawany w Polsce, już się znajdują.

Zakładając, że Ministerstwo Zdrowia proponuje wytyczne co do wielkości, zakresu, wzoru i sposobu umieszczania tych informacji, zbieżne z obecnymi praktykami producentów, a także innych państw członkowskich UE, trudno się spodziewać zmian w zakresie istotnego wzrostu świadomości konsumentów. Tym bardziej ta świadomość jest już teraz dość powszechna.

Proponowane w projekcie sankcje za nieprzestrzeganie proponowanych zakazów i ograniczeń mają istotne znaczenie z perspektywy odstraszania. Niemniej kluczowe wydaje się ich konsekwentne egzekwowanie, co w szczególności w obszarze internetu wydaje się być wyzwaniem.

Podsumowując należy stwierdzić, że działania ukierunkowane na redukcję szkód społecznych, w tym zdrowotnych powodowanych przez konsumpcję alkoholu, muszą być kompleksowe, aby mogły być skuteczne. Zaproponowany w projekcie zestaw działań łączących zakaz reklamy alkoholu z ograniczeniem dostępności i polityką cenową i działaniami informacyjnymi, uzupełniony przez sankcje za nieprzestrzeganie przepisów należy ocenić pozytywnie z perspektywy zdrowia publicznego. Warto podkreślić, że zastosowanie działań wielosektorowych nie jest prostą sumą efektów pojedynczych interwencji, ale przynosi efekt synergii. W efekcie przyjęcia wprowadzenia zakazu można się spodziewać m.in.: spadku spożycia alkoholu, i tym samym m.in. pozytywnego wpływ na zdrowie, w tym zmniejszenia liczby absencji chorobowych, ograniczenia hospitalizacji związanych z alkoholem, poprawy bezpieczeństwa (spadek liczby wypadków i przestępstw, w tym przemocy domowej, pobić, zabójstw, samobójstw), opóźnienia wieku inicjacji alkoholowej i tym samym zmniejszenia częstości picia wśród osób niepełnoletnich. W dłuższej perspektywie można się spodziewać zmniejszenia akceptacji społecznej dla picia alkoholu, ograniczenia kosztów publicznych związanych z konsumpcją alkoholu (opieka zdrowotna, policja, służby porządkowe, wymiar sprawiedliwości, system zabezpieczenia społecznego) i wydłużenia prognozowanej długości życia, w tym długości życia w zdrowiu.

⁴³ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10550887.2023.2210020>.

⁴⁴ <https://www.browary-polskie.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc/dobrowolne-znaki-odpowiedzialnoscowe/>.

C) Konsultacje społeczne

Na podstawie konsultacji społecznych projektu, w których udział wzięło 1467 osób, można stwierdzić, że w zdecydowanej większości proponowane zmiany postrzegane są jako potrzebne i akceptowane, bezalternatywne i dotyczące wypowiadających się w sposób bezpośredni. Najwięcej wątpliwości dotyczyło okresu wejścia w życie – w opiniach najczęściej postulowano skrócenie tego okresu.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowane rozwiązania będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe podmiotów zajmujących się produkcją, importem, promocją i reklamą oraz sprzedażą hurtową i detaliczną napojów alkoholowych ze względu na spodziewane zmniejszenie popytu na alkohol i spadek przychodów z jego sprzedaży. To z kolei będzie miało negatywne skutki na wyniki finansowe innych podmiotów w całym łańcuchu dostaw, w tym w szczególności gospodarstw rolnych (producenci m.in. żyta, jęczmienia, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, jabłek, gruszek, wiśni i miodu), producentów drożdży, opakowań, a także podmiotów świadczących usługi transportowe i magazynowe.

Oszacowanie skutków regulacji w wymiarze pieniężnym nie jest jednak możliwe, gdyż nie można przewidzieć, jak zmienione decyzje zakupowe dotychczasowych konsumentów rozłożą się na poszczególne kategorie wyrobów alkoholowych i jak duże mogą być zmiany w popycie, na który jednocześnie będą miały również wpływ inne czynniki, takie jak wysokość stawek podatku akcyzowego, zmieniające się zachowania i preferencje konsumentów (spadek popytu na wódkę⁴⁵ i piwo z zawartością alkoholu⁴⁶ oraz wzrost popytu na alkohole mocne premium⁴⁷), wielkość ich dochodów, a także trendy demograficzne. Tak samo trudno jest ocenić wpływ projektowanego zakazu reklamy i promocji napojów bezalkoholowych na rosnący rynek tych napojów.

Z powodu ograniczenia wydatków na napoje alkoholowe zwiększy się dochód do dyspozycji gospodarstw domowych. Będą one mogły zatem przeznaczyć te dodatkowe środki na zakup innych produktów i usług lub na zwiększanie oszczędności (również spłatę zobowiązań). Nie można jednak określić, kim będą beneficjenci tego dodatkowego popytu. Spodziewane wydatkowanie tych środków na inne cele złagodzi negatywne skutki projektowanych rozwiązań dla rynku pracy, gdyż przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.

⁴⁵ Raport alkoholowy: Rynek alkoholi mocnych i wina w Polsce, <https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/14278/raport-alkoholowy-rynek-alkoholi-mocnych-i-wina-w-polsce/> [dostęp: 3 listopada 2025 r.].

⁴⁶ Piwo na fali zmian – ZPPP podsumowuje rynek w 2024 roku, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, <https://www.browary-polskie.pl/piwo-na-fali-zmian-zppp-podsumowuje-rynek-w-2024-roku/> [dostęp: 3 listopada 2025 r.].

⁴⁷ Te dwa trendy zdominowały rynek wódki w 2024 roku. Jaki był to czas dla branży?, <https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/14640/te-dwa-trendy-zdominowaly-rynek-wodki-w-2024-roku-jaki-by-to-czas-dla-branzy/> [dostęp: 3 listopada 2025 r.].

Przyjęcie projektu spowoduje dodatkowe koszty dla przedsiębiorców związane ze wzrostem opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu oraz koniecznością wprowadzania zmian dotyczących treści i wyglądu etykiet oraz opakowań (naczyń) zawierających napoje alkoholowe. Część kosztów będzie miała charakter jednorazowy, jednak nie można wykluczyć, że nowe opakowania będą droższe; będzie to również zależało od decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, który w drodze rozporządzenia ma określić treść i zakres nowych oznaczeń graficznych zawierających informacje o szkodliwości alkoholu. Można się spodziewać, że koszty te zostaną następnie przerzucone na klientów. Proponowany przepis, zgodnie z którym napoje alkoholowe w opakowaniach niespełniających nowych wymagań wyprodukowane przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy będą mogły być sprzedawane tylko w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie może spowodować konieczność wycofania z rynku niektórych produktów. W największym zakresie może to dotyczyć podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą wina.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholi na stacjach paliw wywoła nacisk na utrzymanie rentowności tych stacji, którego skutkiem może być wzrost cen sprzedawanych tam paliw i innych produktów, zmiana oferty, a także decyzje negatywnie wpływające na wysokość wynagrodzeń i liczbę miejsc pracy w podmiotach prowadzących sprzedaż detaliczną paliw. Z kolei zakaz reklamy i promocji alkoholu zmniejszy wydatki producentów (przede wszystkim browarów, w przypadku których reklama jest obecnie dozwolona pod określonymi warunkami, oraz producentów napojów bezalkoholowych) na ten cel. Może to jednocześnie utrudniać działalność nowo powstającym podmiotom oraz tym wprowadzającym na rynek nowe produkty, ograniczając im możliwość dotarcia do nowych klientów.

Utrudnienia w dostępie do napojów alkoholowych może spowodować wzrost szarej strefy, skłaniając część konsumentów do poszukiwania lub produkcji łatwiej dostępnego, nielegalnego alkoholu.

Spadek przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych może spowodować utratę rentowności i zakończenie działalności przez niektórych producentów lub ograniczanie mocy produkcyjnych, a tym samym utratę miejsc pracy. Wydaje się, że z uwagi na spadającą konsumpcję piwa, w największym stopniu może dotyczyć to browarów, zwłaszcza mniejszych. Na tę kwestię często zwracano także uwagę w trakcie konsultacji społecznych⁴⁸. Projektowane rozwiązania mogą także spowodować zmniejszenie liczby małych sklepów uzależnionych od sprzedaży alkoholu. Utrata przychodów z reklam będzie także miała negatywny wpływ na zatrudnienie w sektorach usług reklamowych i marketingowych.

Spodziewany spadek spożycia alkoholu wpłynie z kolei na poprawę stanu zdrowia osób świadczących pracę, co będzie miało pozytywne skutki dla produktywności tych osób, zatrudniających ich podmiotów, a tym samym dla całej gospodarki, przede wszystkim z powodu zmniejszenia absencji w pracy, wzrostu jej wydajności oraz aktywności na rynku pracy.

⁴⁸ ID ankiet m.in.: 55546, 57241, 84014, 84987, 85028, 85205, 85239, 85271, 85649, 86530, 87027, 87032, 87056, 87064 i 87085.

W konsultacjach społecznych zwracano uwagę m.in. na powierzchowność przedstawionej przez Wnioskodawców oceny skutków gospodarczych⁴⁹ (m.in. nieujęcie w niej krajowych plantatorów winorośli i producentów wina)⁵⁰, niepotrzebne wprowadzanie rozwiązań ograniczających spożycie napojów bezalkoholowych⁵¹ (w tym opracowanie definicji takich napojów, która ma dotyczyć produktów spożywczych zawierających naturalnie niewielkie ilości alkoholu)⁵² oraz negatywny wpływ projektowanych regulacji na finansowanie sportu⁵³ i turystykę⁵⁴.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy projektu w DSR wskazują, że projekt wywoła skutki finansowe dla budżetu państwa. Skutkiem wejścia w życie projektu będzie utrata dochodów budżetu państwa z podatków od działalności związanej ze świadczeniem usług reklamy piwa dopuszczanej obecnymi przepisami. W odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego projekt spowoduje zwiększenie dochodów związanych z podniesieniem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z drugiej zaś strony przyczyni się do zmniejszenia dochodów budżetów wszystkich gmin o kwotę ok. 20 mln zł jako skutek zmniejszenia ich udziału we wpływach z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z 50% do 44% liczonych wg danych za I półrocze 2024 r. (dochody z tej opłaty należne gminom wyniosły za pierwsze półrocze 2024 r. ok. 340 mln zł). Przekłada się to na średnio ok. 8000 złotych na jedną gminę. Wnioskodawcy uważają, że nie jest konieczne pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie skutków finansowych projektu. Projekt nie wprowadza nowych zadań wymagających wydatków z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawcy tylko częściowo rozpoznali skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Pominęli w swoich szacunkach możliwą zmianę w poziomie wpływów z podatku akcyzowego choć oczekują w dłuższej perspektywie czasowej zmniejszenia średniego spożycia alkoholu. Z uwagi na brak możliwości oszacowania w wartościach wymiernych spadku spożycia alkoholu, nie jest możliwa także do oszacowania wielkość zmian wpływów z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych. Niemniej jednak warto zauważyć, że w 2024 r. wpływy z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych wyniosły łącznie 14 577 851 tys. zł⁵⁵, stanowiąc 2,6% ogółu dochodów podatkowych budżetu państwa. Ponadto z danych Ministerstwa Finansów wynika, że mimo corocznych podwyżek podatku akcyzowego (Wykres 1), wpływy z tytułu podatku akcyzowego od 2020 r. znajdują się w trendzie malejącym (Wykres 2). Podwyżki akcyzy mają

⁴⁹ ID ankiet m.in.: 55119, 72321, 75181, 80148, 85060, 85309 i 86544.

⁵⁰ ID ankiet: 57241, 76300 i 85450.

⁵¹ ID ankiet m.in.: 75181, 84987, 85051, 85239, 85680 i 86921.

⁵² ID ankiet m.in.: 72321 i 85680.

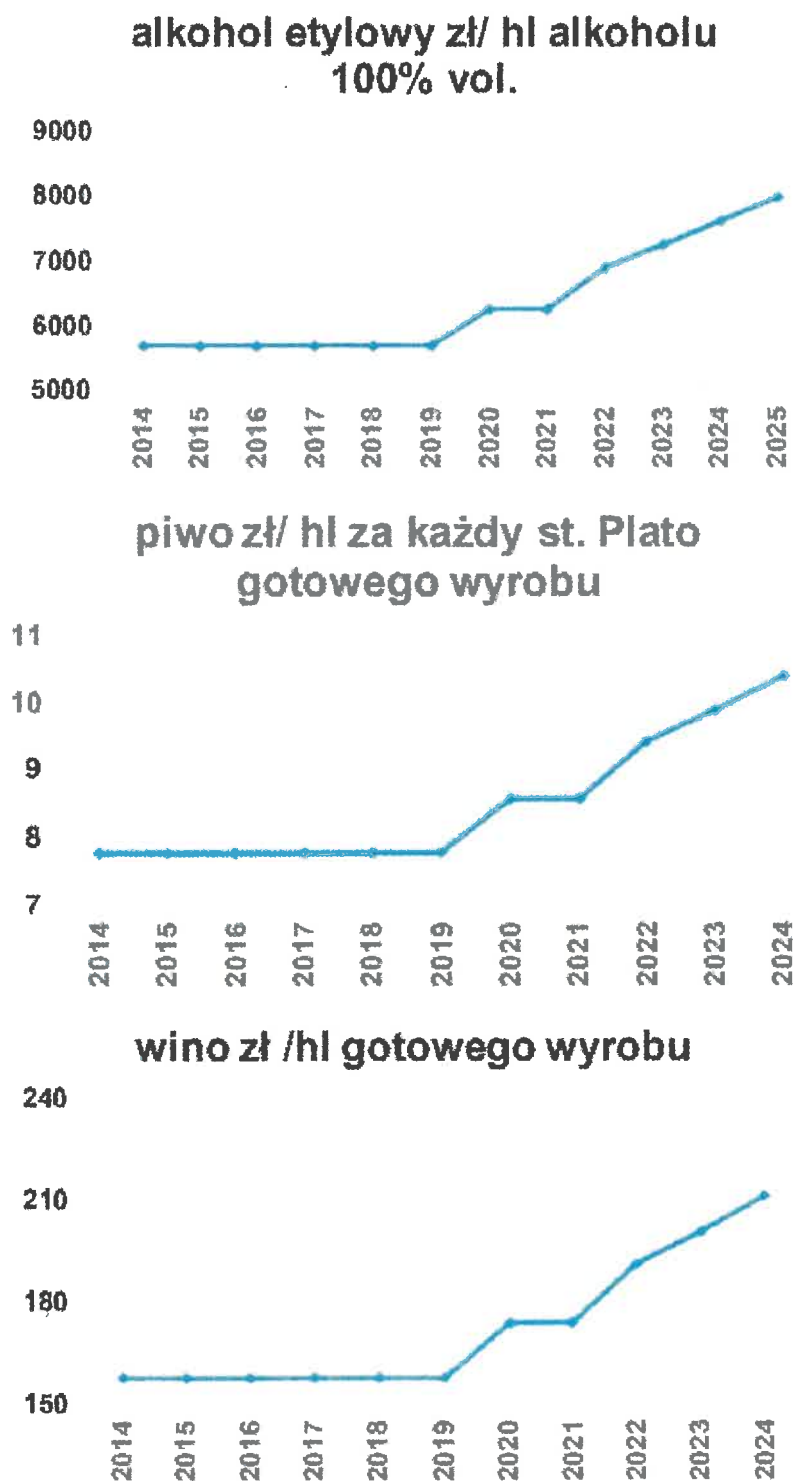
⁵³ ID ankiety: 55119.

⁵⁴ ID ankiety: 85450.

⁵⁵ Zob. Sprawozdanie z wykonania budżetu ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych na 2024 rok część – 77, s. 19.

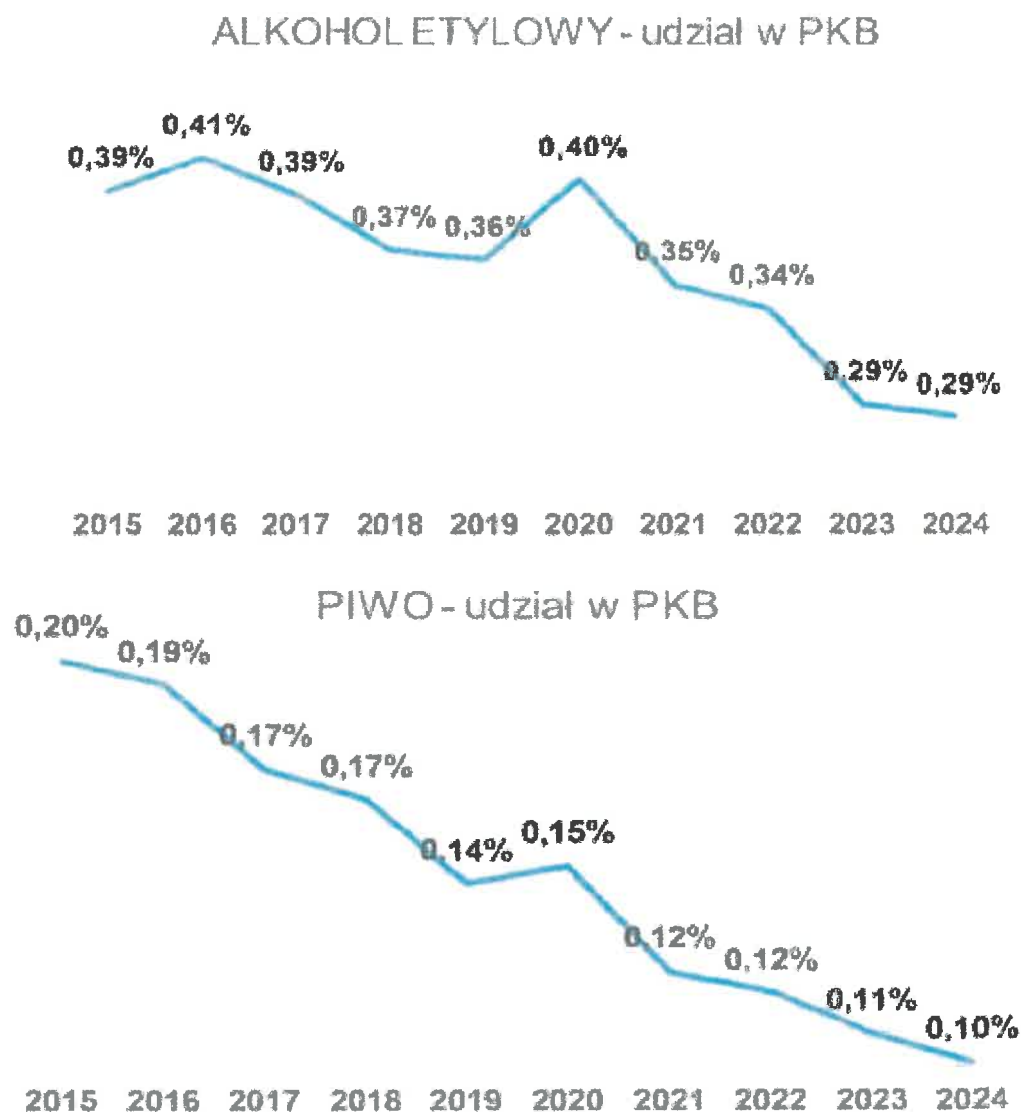
realny wpływ na wzrost cen detalicznych napojów alkoholowych, prowadząc do zmniejszenia ekonomicznej dostępności tych wyrobów, a w konsekwencji spadku ich konsumpcji.

Wykres 1. Wysokość stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo i wino w latach 2014-2024 (średnio w roku).



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych na 2024 rok część – 77, s. 18.

Wykres 2. Relacja dochodów z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego i piwa do PKB (%) w latach 2015-2024



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych na 2024 rok część – 77, s. 17.

Odnosząc się do skutków projektowanych regulacji dotyczących zmniejszenia udziału gmin we wpływach z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z 50% do 44% należy zauważyć, że zmiana ta będzie miała niewielki wpływ na sytuację finansową gmin. Zgodnie z informacją publikowaną na stronie Ministerstwa Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 2024 r., łączna wysokość dochodów gmin z tego tytułu w 2024 r. wyniosła 283 510,7 tys. zł⁵⁶, co stanowi jedynie 0,08% ogółu dochodów

⁵⁶ Zob. Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Dochody w paragrafie 0270 są ustalane na cały rok. <https://www.gov.pl/web/finanse/2024-r6>.

gmin i miast na prawach powiatu⁵⁷. Jakkolwiek wartość nominalna wpływów z udziału w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml różniła się w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego to jej marginalne znaczenie w ogólnej kwocie dochodów budżetowych powinien być podobny. Przykładowo największą kwotę wpływów z udziału w opłacie uzyskało m.st. Warszawa – w wysokości 19 331,3 tys. zł⁵⁸, co stanowiło 0,07% ogółu dochodów budżetowych miasta w 2024 r.⁵⁹

W odniesieniu do środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów należy zauważyć, że obecnie w planie na rok 2026 stan Funduszu na początek roku ma wynieść 9 811 tys. zł, obejmując środki pieniężne w wysokości 9 102 tys. zł oraz należności w kwocie 709 tys. zł. Planowane przychody Funduszu w 2026 r. wyniosą 22 800 tys. zł i złożą się na nie opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych w wysokości 22 000 tys. zł oraz odsetki w wysokości 800 tys. zł. Dzięki projektowanemu nowemu źródłu przychodów Funduszu w postaci 6% udziału w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przychody te zwiększyłyby się, w warunkach 2024 r., o 34 021,3 tys. zł⁶⁰. Równocześnie jednak, zważywszy na wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy alkoholu, likwiduje się możliwość prowadzenia usług świadczenia reklamy, od których wnosi się opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Koszty Funduszu w 2026 r. wyniosą 30 020 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży⁶¹.

Natomiast nie jest możliwe oszacowanie skutków dla dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z podniesienia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

W trakcie konsultacji społecznych uczestnicy zwracali uwagę, że w projekcie zabrakło ujęcia aspektów pozytywnych, tzn. kosztów działań m.in. Policji, Straży Miejskich, szpitali (szczególnie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych), które obecnie ponoszą ogromne koszty działalności spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu w społeczeństwie⁶². Ponadto zauważono także, że ocena skutków finansowych jest niewystarczająca, gdyż nie wzięto pod uwagę bardzo istotnego ubytku wolumenu na rynku piwa i nie podjęto próby oszacowania strat wynikających z tego tytułu⁶³. Niemniej jednak należy wskazać, iż zdecydowana większość osób

⁵⁷ Dochody ogółem gmin w 2024 r. wyniosły 201 841 693 tys. zł, zaś dochody ogółem miast na prawach powiatu – 138 229 645 tys. zł (zob. Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. (druk sejmowy nr 1295), s. 16.

⁵⁸ <https://www.gov.pl/web/finanse/2024-r6>.

⁵⁹ Zob. Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. (druk sejmowy nr 1295), Tablica 59.

⁶⁰ $(283\,510,7 \text{ tys. zł} \times 2) \times 6\%$.

⁶¹ Zob. Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 (druk sejmowy 1749), Uzasadnienie, s. 230.

⁶² ID ankiety: 85053.

⁶³ ID ankiety: 72321.

biorących udział w konsultacjach społecznych projektu (65%) zgadzała się z oceną skutków finansowych przedstawioną przez Wnioskodawców, przeciwnego zdania było 10%, a 25% nie wypowiedziało się na ten temat⁶⁴.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja będzie prowadzić do zmiany w zakresie obciążeń administracyjnych związanej z modyfikacją szeregu warunków prawnych sprzedaży, nabywania, reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Z perspektywy oceny skutków społecznych trudno jest wskazać koszty administracyjne. Ocena kosztów administracyjnych wydaje się dotyczyć oceny wpływu na finanse publiczne. Projektowana regulacja zwiększy natomiast obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców ze względu na konieczność dostosowania się do nowych obowiązków dotyczących opakowań i obowiązku weryfikacji wieku i tożsamości nabywców napojów alkoholowych.

Ewentualne nowe obciążenia administracyjne powinny mieć jednak marginalne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych (np. obowiązek transferu środków z tytułu udziału w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: 1. Skutkiem prawnym przyjęcia projektowanej regulacji będzie znacząca zmiana warunków sprzedaży, nabywania, reklamy i promocji napojów alkoholowych. Wprowadzony zostanie zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych i ustawowo zdefiniowanych napojów bezalkoholowych. W projekcie nie przewidziano modyfikacji ust. 9 w art. 131 u.w.t., która dostosowałaby treść zawartej w nim regulacji do nowowprowadzanych rozwiązań, co będzie prowadziło do braku wewnętrznej spójności regulacji. Z uregulowaniem przewidzianym w projektowanych ust. 1a-1d w art. 13 u.w.t., określającym wymagany materiał i wygląd naczyń zamkniętych zawierających sprzedawane napoje alkoholowe, wiąże się obowiązek publikacji informacji na forum WTO o zamiarze wprowadzenia proponowanych przepisów.

2. Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

⁶⁴ Zob. podsumowanie odpowiedzi na pytanie 9 ankiety: [RPW-31428-2025_wyniki.pdf](#).

2. Skutki społeczne: Przedstawiony projekt stanowi próbę odpowiedzi na obserwowane obecnie w dużej skali negatywne skutki zdrowotne, społeczne, gospodarcze i finansowe jakie generuje spożywanie alkoholu w Polsce. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań w zakresie reklamy alkoholu, jego dostępności, polityki cenowej i informacyjnej, a także sankcji za nieprzestrzeganie zakazów i ograniczeń powinno przynieść pozytywne skutki społeczne w szczególności w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań w zakresie reklamy i dostępności w krótszej perspektywie powinno przyczynić się do zmniejszenia spożycia alkoholu oraz poprawy bezpieczeństwa. W dłuższej perspektywie można się spodziewać ograniczenia kosztów publicznych związanych ze szkodami powodowanymi przez konsumpcję alkoholu i poprawy stanu zdrowia populacji, w tym w szczególności poprawę stanu zdrowia mężczyzn. Proponowane zwiększenie opłat za decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach na obrót hurtowy napojami alkoholowymi może pozytywnie wpłynąć na możliwość prowadzenia polityki władz publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W obliczu skali obecnie obserwowanych negatywnych skutków picia alkoholu w Polsce, zwiększenie środków finansowych na tę politykę należy ocenić pozytywnie. Możliwość dokonania oceny skutków społecznych projektu jest ponadto ograniczona przez brak szczegółowych informacji na temat tego, jak projektowane ostrzeżenia miałyby wyglądać. Wyniki badań naukowych wskazują na ograniczoną skuteczność stosowanych obecnie rozwiązań w tym zakresie.

3. Skutki gospodarcze: Projekt wywoła negatywne skutki dla przedsiębiorców się produkcją, importem, promocją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną napojów alkoholowych oraz podmiotów współpracujących z nimi w łańcuchach dostaw ze względu na spodziewaną zmianę zachowań niektórych konsumentów i spadek popytu na napoje alkoholowe, co z kolei przełoży się na spadek przychodów z ich sprzedaży. Projektowana regulacja będzie również miała negatywny wpływ na rynek pracy.

4. Skutki finansowe: Projekt może oddziaływać na poziom konsumpcji alkoholu, który stanowi istotny czynnik kształtujący poziom dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od napojów alkoholowych. Zważywszy, że nie jest możliwe oszacowanie w wartościach wymiernych spadku spożycia alkoholu, to również nie jest możliwa do oszacowania zmiana w poziomie wpływów z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych. W odniesieniu do transferu środków z tytułu udziału w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów należy zauważyć, że ma on wyłącznie charakter kompensacyjny w związku ze spodziewanym ograniczeniem przychodów Funduszu z tytułu opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych. Jednocześnie ograniczenie udziału gmin we wpływach z tej opłaty nie powinno mieć istotnego znaczenia dla ich gospodarki finansowej. Tym bardziej, że gminy zyskują możliwość

wzrostu dochodów budżetowych w związku z proponowanym podniesieniem opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Rozwiązania zagraniczne: Przykładem państwa, które wprowadziło restrykcyjne regulacje mające na celu ograniczenie sprzedaży, dostępności oraz promocji napojów alkoholowych, jest Litwa. Wśród obowiązujących od 2018 r. unormowań znajdują się m.in.: zakaz reklamy napojów alkoholowych (z wyjątkiem ściśle określonych przypadków), podwyższenie minimalnego wieku uprawniającego do nabycia i spożywania alkoholu do 20. roku życia oraz ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu w punktach handlu detalicznego (zakaz sprzedaży od poniedziałku do soboty przed godziną 10.00 i po godzinie 20.00 oraz w niedziele przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00).

Autorzy:

Konrad Kuszel, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Łukasz Żołądek, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr hab. Wojciech Zgliczyński, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/